

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 · 통보

감 사 명 : 전문위원 민원관련 특정감사

제 목 : ○○○ 업무관련자에 대한 갑질행위 등 업무처리 부적정

관계부서 : △△지사

내 용

1. 사건개요 및 민원요지

△△지사 전문위원 B는 2021. 5. 6.부터 현재까지 ○○○ 업무의 담당자로서, 관할지역 내 5개 지역 30개 ▲▲에 대하여 사업을 승인하고, 예산집행의 적정성을 점검하는 등 ○○○ 사업 전반을 담당하고 있다.

그런데 B는 ○○○ 업무를 추진하면서 ☒☒군 ▲▲에 대하여 반말과 일방적인 전화 끊기 등 감정적인 대응을 하고, <2022 ○○○ 업무 매뉴얼>(이하 ‘○○○ 매뉴얼’이라 한다)에 없는 기준을 상황에 따라 달리 적용하여 업무처리에 불공정과 불편함을 초래하는 등 갑질행위를 하고, 근무태만 등 부적정한 업무처리를 하고 있다는 민원이 제기¹⁾되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「임직원행동강령규정」 제6조에 따르면 임직원은 공사인으로서 긍지와 자부심을 가지고 항상 친절하고 성실한 근무자세를 견지하여야 한다. 같은 규정 제7조는 평소 각 임직원의 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을

1) 감사실 신고 채널을 통해 2022. 12. 16. 접수되었으며, ☒☒군 ▲▲ 7개 중 신고일 기준 사업을 지속하고 있는 6개 ▲▲가 공동으로 민원을 제기함

끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 명예를 유지, 발전시킬 수 있도록 하여야 한다는 품위유지 의무를 규정하고 있다. 그리고 같은 규정 제9조에 따라 임직원은 공사의 업무 방침에 따라 창의와 성실로써 맡은바 책임을 완수하여야 한다.

또한 같은 규정 제11조, 제12조에 따르면 임직원은 업무 추진에 있어 고객의 입장에서 생각하며, 고객의 요구와 기대를 정확하게 파악하여 이에 부응하는 서비스를 제공하기 위한 노력을 하여야 하고, 고객의 의견과 제안사항을 항상 경청하고 겸허하게 수용하며 불만사항에 대해서는 최대한 신속하고 공정하게 처리하여야 한다. 같은 규정 제13조는 비도덕적 행위로 고객의 이익을 침해하지 않아야 하고, 고객이 알아야 하거나 마땅히 알려야 하는 사실은 정확하고 신속하게 제공하여야 함을 규정하고 있다.

「취업규칙」 제5조 제3항에 따르면 직원은 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 안 된다.

또한 공사 「적극행정 운영규정」 제2조 제2호에 따르면 공사 직원이 부작위 또는 직무태만 등 소극적인 업무행태로 국민과 고객의 권익을 침해하거나 공사 재무상 손실을 발생하게 하는 행위를 ‘소극행정’으로 규정하고 있고, 동 규정 제26조는 이러한 소극행정이 징계사유에 해당할 경우 「징계규정」에 따라 징계의결 요구 등 필요한 조치를 하도록 하고 있다.

아울러 <공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인(2019)>(이하 ‘가이드라인’이라 한다)에 의하면 공공분야 갑질의 주요 유형을 8개²⁾로 정리하고 있고, 갑질 여부는

2) 대표적 갑질의 8개 유형 : 법령 등 위반, 사적이익 요구, 부당한 인사, 비인격적 대우, 기관 이기주의, 업무 불이익, 부당한 민원응대, 기타 부당한 차별행위 등

관련 법규, 당시의 상황³⁾, 공사(公私)의 구분, 인권존중의 원칙과 공동체 의식 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 하고 있다.

또한 가이드라인은 현행법령상 갑질 관련 주요 규정으로 「근로기준법」 제76조의2 및 제73조의3에 따른 직장 내 괴롭힘 금지와 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치에 관한 사항을 안내하고 있다. 이에 따르면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 되며, 이러한 상황이 발생할 경우 같은 법 제73조의3 제5항에 따라 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무 장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 하며, 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있다. 또한 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

본 사안에서 전문위원과 ▲▲의 관계는 「근로기준법」 등에서 규율하는 ‘직장 내’에 해당하지는 않으나, ◎◎ 사업수행을 위해 상호 협력해야 하는 관계이며, 특정기간 업무를 지속하는 관계라는 점 등을 고려하여 「임직원행동강령규정」 및 가이드라인에서 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 「근로기준법」상의 직장 내 괴롭힘 관련 규정과 <직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼⁴⁾>의 내용을 준용하여 판단한다.

3) 당시상황 : 공개된 장소 여부, 근무시간 여부, 대안이 없는 불가피한 행위 여부, 업무 내용, 그간 당사자와의 관계 등

4) 2019. 2월 고용노동부 발간 매뉴얼

관련 가이드라인 및 법률 등에 따르면 ‘갑질’의 판단 기준 중 그 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 행위의 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않거나, 업무상 필요성이 인정되더라도 동종유사업무를 수행하는 대상에 비하여 합리적인 이유 없이 특정 대상에게 이루어졌다면 이는 사회 통념적으로 상당하지 않은 행위로 보며, 이러한 행위가 특정 대상에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰다면 이를 ‘갑질’로 판단할 수 있고, 당사자의 관계, 행위의 장소 및 상황, 행위의 정도, 반복 여부 등을 종합적으로 판단하여 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 피해대상이 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 이는 갑질행위로 볼 수 있다⁵⁾.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 반말 등 비인격적 언행

B는 △△지사가 ★★공항에서 주최하는 ‘△△관광 홍보캠페인 (2022. 10. 1.~ 10. 31.)’의 ○○ 담당자로서, ○○ ▲▲가 참여하는 홍보부스의 운영 및 행사추진 방식 등을 참가자에게 정확하게 안내하여야 함에도, 행사 전날 행사 시간 안내를 번복⁶⁾하여 민원인인 ▲▲ ◆◆◆ 대표가 불필요하게 1시간 일찍 행사장에 도착하였다. 이에 ▲▲ 대표는 B에게 문자로 정확한 운영시간과 상황설명을 요구하였으나 B는 정확한 시간을 바로 확인해주지 않고 행사 대행사 F 본부장의 명함만 송부하고 어떠한 조치도 하지 않는 등 업무를 태만하였다.

5) 가이드라인과 변호사의 자문에 따라 ‘갑질’ 행위에 대한 판단 기준을 「근로기준법」 및 <직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼>에 의거함

6) 행사 개최 전 ♠♠♠♠를 통해 행사 시작시간을 ‘오전 10시부터’라고 안내한 이후, ☒☒군 ▲▲ ◆◆◆ 대표와의 전화통화(2022. 10. 5.)에서는 ‘오전 9시부터 오후 6시까지’로 안내함

이후 B는 ☒☒군 담당 G♠♠(이하 ‘G♠♠’라 한다)의 요청으로 ▲▲ 대표에게 전화하였고, 정확한 운영시간 확인 및 상황설명을 요구하는 ▲▲ 대표⁷⁾에게 ‘시간은 중요하지 않으며, 본인의 판단으로 일찍 간 것이고, 꼭 그 시간에 나가달라고 한 게 아니지 않냐’고 하며, 본인의 안내 착오로 발생한 상황에 대하여 사과하거나 이유를 설명하지 않고 ‘전화를 해서 행사시간을 다시 문의한 ▲▲의 책임’이라고 말하는 등 책임을 전가하였다.

또한 통화 중 ▲▲에게 따지는 태도로 일관하다가, ▲▲ 대표가 말을 하고 있는 도중에 ‘아 왜 이러지 진짜’라고 반말을 하며 일방적으로 전화를 끊었다⁸⁾.

그리고 본인이 ◎◎ 업무의 담당자임에도 불구하고, ‘▲▲는 담당♠♠가 중간에서 조율하는 것이지 전문위원과 직접적으로 연락하면 안 된다’는 등 담당자로서의 책임을 회피하고, 전문위원으로서의 지위를 과용하는 발언을 하였다. 또한 이 사건 이후, ▲▲의 파일럿 사업을 현장방문 하면서 현장에 있었던 ◆◆◆ 대표에게는 방문하지 않고 타 ▲▲만 방문하는 등 타 사업에 있어서도 민원인에 대한 감정적인 대응을 지속하였다.

그리고 ☒☒군 ◎◎♠♠ 및 ▲▲ 2개소⁹⁾가 B의 업무태도 및 부적정한 업무추진 방식에 대한 불편사항을 공식적으로 호소하기 위해 △△지사를 방문(2022. 11. 18.)¹⁰⁾하였을 당시, B는 ▲▲들을 노려보고, 등을 의자에 기대어 앉아서 팔짱을 끼고 다리를 꼬는 등 불량한 태도로 임하였다. 또한 ‘그래서 원하는 게 뭐냐, 내가

7) B와 ◆◆◆ 대표의 전화내용에 대하여 총 4분 25초 분량(2022. 10. 6. 19:38)의 통화 녹취록을 확보하였으며 통화내용은 해당 녹취록에 기반하여 작성하였음

8) B는 전화통화에서 ‘그래서 어떻게 하고 싶으신데요?’, ‘왜 이러시죠 저한테?’, ‘그래서 어떻게 하자고요? 아, 대표님 우리 이런거 갖고 시간 낭비하고 에너지 낭비하지 맙시다. 말꼬리 잡지 말고’ 등 부적절한 언행을 지속하였고, 문답과정에서 ▲▲가 인신공격성 발언을 하여, 화가 난 상태로 대응하였다고 진술하였으나 녹취록 상 ▲▲는 인신공격성 발언을 한 사실이 없음

9) ▲▲ ◆◆◆ 대표 및 ○○○ 관계자 2명

10) 당시 △△지사에서는 C 지사장과 I 과장, B가 참석함

그만두길 위해서 오신거냐’, 고 말하는 등 부적절한 태도로 일관¹¹⁾하며 사과도 하지 않았다.

이와 같은 B의 행위는 ○○ 전문위원이라는 업무상 지위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어서 상대방에게 비인격적인 대우를 한 행위에 해당하며, 「임직원행동강령규정」 제6조, 제7조, 제9조 및 제12조, 제13조를 위반하는 행위이고, 가이드라인 ‘4. 비인격적 대우’로 갑질에 해당하며, 업무담당자로서 정확한 정보를 적극적으로 안내하지 않고, 소극적인 업무행태로 민원인에게 손해를 발생시켰음으로 「적극행정 운영규정」 제2조 제2호의 소극행정에도 해당한다.

나. 정당한 사유 없는 업무상 불이익 처우

B는 ○○ 관리자시스템(이하 ‘○○ 시스템’이라 한다)을 통하여, 각 ▲▲의 파일럿 사업 지원, 견학 지원, 컨설팅 요청 등 사업 신청 내용을 검토, 승인하는 방식으로 업무를 수행하고 있다.

민원인 중 하나인 ●●●은 [표 1]과 같이 2022. 11. 15.에 시행할 견학 건에 대하여 ○○ 시스템을 통해 11. 1. 신청을 완료한 후, B의 수정요청에 대한 보완 과정을 거쳐 11. 10. 최종확인을 요청하였으나, 견학 예정일인 11. 15., 13:19까지 △△지사로부터 승인을 받지 못하였다.

[표 1] ●●● ‘22. 11. 15 견학 신청건 이력정보

연번	등록일시	등록자	주요내용	비 고
1	11. 1.(화), 11:55 이전	●●●	견학신청	-
2	11. 1.(화), 11:55	G♠♠	견학신청내용 확인	지사로 승인요청
3	11. 4.(금), 13:05	目目目 H	계획서 수정요청	로그기록 있음
4	11. 4.(금), 15:37	B 전문위원	계획서 수정요청	로그기록 없음 ¹⁾

11) 확인서 및 문답서에 따르면 B는 본인의 태도가 적절하지 못했음은 인정하였으나, ▲▲들이 오히려 자신을 모욕하는 것으로 느껴 최대한 응대를 자제하기 위함이었다고 주장하였음

연번	등록일시	등록자	주요내용	비 고
			(㉹㉹㉹ 수정요청을 복사한 내용)	
5	11. 7.(월), 시간확인 불가 ²⁾	●●●	계획서 수정사항 반영	-
6	11. 9.(수), 17:24	B 전문위원	계획서 추가 수정요청	11. 7(월), 14:22 11. 8(화), 17:43 11. 9(수), 10:11에 해당 건을 열람한 기록있음
7	11. 10.(목), 13:03	G♠♠	계획서 최종확인 요청	지사로 승인요청
8	11. 13.(일), 시간확인 불가	B 전문위원	견학건 결재상신	담당 차장에게 메시지로 송부
9	11. 15.(화), 13:19	C 지사장	최종승인	-

주: 1. ○○ 시스템 파일 다운로드 로그기록에 따르면, ㉹㉹㉹ 담당자가 이력정보에 수정요청을 남긴 시간(11. 4, 12시 이후) 전 후로, ㉹㉹㉹ 담당자는 ‘[서식 5]견학 신청서’ 파일을 열람한 이력이 있으나, B는 같은 날 해당 파일을 열람한 로그기록이 없음

2. ○○ 시스템상, 변경된 첨부파일은 등록기록이 남아있지 않으나 파일 다운로드 로그기록에 같은 문서명 형식으로 해당 날짜가 기재된 파일을 ㉹㉹㉹ 담당자와 B가 열람한 기록이 있음

자료: ○○ 시스템 로그기록 및 관련자 진술내용

B는 휴가 및 출장 등의 사유로, 신청이 있었을 당시 바로 승인하지 못하고, 11. 13. 결재상신을 하면서 최종 결재권자인 C에게 긴급한 건임을 알리는 등의 조치를 하지 않았고, 견학 시행 전날 까지도 최종 결재가 나지 않았음에도 ▲▲에게 견학 시행 가부에 대한 사전 안내를 하거나 양해를 구하는 등 적절한 조치를 하지 않았다.

또한 견학일 당일 오후에 승인이 되어 실질적으로 견학을 추진할 수 없었던 상황을 초래하여 민원인에게 사과나 양해를 구해야하는 입장이었음에도 불구하고, 승인지연에 대한 설명 및 사과 없이 ‘승인이 이제 났으니 견학을 취소하겠느냐’라고 묻고, 이에 대하여 항의하는 ●●● 관계자에게 ‘지사장이 사업을 싫어해서 승인이 늦어졌다.’, ‘일이 너무 바빠서 일일이 확인을 못한다.’고 발언하며, 본 건과 관계없는 별개의 사업 건에 대해 거론하면서 ‘과거에 허위로

서류를 작성한 것을 봐주지 않았냐.’라는 근거 없는 발언을 하여 더 큰 민원을 야기하였다¹²⁾.

이로 인하여 ▲▲는 계획대로 견학사업을 추진하지 못하고, 일정을 연기하는 수밖에 없었고, 일정을 재조정하는 등의 수고를 감수하여야 했다¹³⁾. B는 공사 직원으로서 「임직원행동강령규정」 제6조, 제9조에 위반하여 부적절하게 업무를 처리하고, 그 결과 같은 규정 제11조, 제12조, 제13조를 위반하여 업무관계자에게 불이익을 주어 이 역시 갑질에 해당하며, 담당업무를 신속·정확하게 처리하고, 관련자에게 안내하여야 하는 직무를 태만히 하여 ▲▲에게 손해를 발생하게 하였으므로 「적극행정 운영규정」 제2조 제2호의 소극행정에도 해당한다.

다. ▲▲에 대한 의무 없는 행위 강요

민원인 중 하나인 ♣♣♣은 해당 시설 내에 있는 카페의 시그니처 음료개발 컨설팅 사업을 요청(2022. 10. 14.)하였는데, 이에 대하여 B는 총 4회에 걸쳐 해당 사업계획의 보완을 요청하였다. 그 과정에서 ‘메뉴얼상 레시피 상세내역이 있어야 승인이 가능하며, 타 지역도 그렇게 하고 있고, 해당 내역이 없으면 승인 불가하다.’고 G♠♠에게 추가요청을 하였다.

그러나 G♠♠는 ‘동일 건에 대한 과거사례에서는 레시피 세부 내역은 컨설팅 종료 후에 제출하였는데 이때에도 문제가 없었고, 음료 개발을 위한 컨설팅을 신청하는 단계에서, 컨설팅을 받아 개발되어야 하는 음료 레시피 상세내역과

12) B는 해당 ▲▲가 과거에 실시한 파일럿 사업과 관련하여, 체험행사 참가자의 참가확인 서명을 두고 명확한 근거나 증거 없이, 이를 허위 서명이라고 자의적으로 판단하고, 서명을 받았을 당시에는 어떠한 보완 및 수정 요청을 하지 않았음에도 견학지연 건으로 항의하는 당사자들에게 ‘그때 허위로 서명한 것도 내가 봐주지 않았냐.’고 말하는 등 ▲▲가 거짓으로 증빙을 제출하였다고 말하였으나 이는 사실과 다름. 이후 ▲▲가 △△지사예 항의방문을 함(‘22. 11. 18.)

13) B는 △△지사장 및 담당 차장에게 ▲▲가 신청을 늦게 하고, 담당♠♠도 적극적으로 승인요청을 하지 않았다고 보고하였으나, 해당 ▲▲ 및 담당♠♠는 11. 10.에 최종적으로 승인요청을 하였으며, 당초 신청은 11. 1.에 있었으므로, 11. 15. 출발 예정인 견학사업 건의 존재는 이미 알고 있었다고 할 것이므로 사실과 다름

견적서를 포함하라고 하는 것이 이해가 되지 않는다.’고 하였고, 해당 컨설팅을 담당하는 컨설턴트도 ‘타 지역(△△지사 관할 외)에서는 그러한 추가서류를 요청한 바가 없고, 유사 건들도 해당 서류 없이 모두 문제없이 진행하였다.’고 하였다.

또한 ○○○ 매뉴얼상에도 ‘레시피 비용에 대한 견적서’가 필요한 것으로 기재되어 있고, 타 지역 동일 사례에서도 레시피의 상세내역이 아닌 레시피 개발을 위한 내역·견적서(레시피 개발, 개발예정 음료종류 수 등)만 첨부되어 있는 등 B의 요구사항은 근거가 없는 요청이었으며, ○○○ 매뉴얼상 필요서류는 ♣♣♣도 기재출하였음을 확인하였다.

그럼에도 불구하고, B는 재확인을 요청하는 G♠♠에게 ‘레시피 상세 견적서 없이는 승인이 불가하며, 방법을 찾아서 올려 달라.’고 하며 본인이 ○○○ 담당자임에도 불구하고 명확한 해결책을 제시하지 않고 오히려 담당♠♠ 및 ▲▲에게 ‘방법을 찾으라.’고 하는 등 부당한 요청을 지속하여 업무추진에 혼란을 야기하고, 의무사항이 아닌 일을 강제하였다.

그리고 ○○○은 견학 지원을 신청(2022. 10. 17.)하면서, 추진계획서에 1회 식사를 출발지에서 하는 것으로 하였으나, 이에 대하여 B는 무조건 식사는 견학지에서 하여야 한다고 ○○○ 매뉴얼에 없는 의무를 강요하였다¹⁴⁾. 이에 대하여 ▲▲가 ‘○○○ 매뉴얼에 없는 내용이며, 과거에도 이러한 제한이 없었다.’고 항의하자 그제서야 민원인들의 주장대로 식비를 출발지에서 사용해도 된다고 하며 본인의 발언을 번복¹⁵⁾하였다.

14) 이에 대하여 B는 지사의 「여비규정」에 따라 엄격하게 해석하여 요청한 건이라고 하였으나, 동 규정에는 그러한 제한이 없으며 견학의 ‘식비’는 업무추진비가 아닌 「여비규정」의 식대와 유사한 성질의 것으로 보아야 할 것이므로 장소의 제한이 있다고 보여 지지 않으며, 이러한 제한이 있다고 하더라도 모든 ▲▲에 대하여 일률적으로 적용되어야 함에도 상황에 따라 달리 적용한 것은 부적정함

15) B는 정산을 담당하는 目目目에 문의하여, 사용이 가능하다는 것을 확인 한 뒤 기준을 변경한 것이라고

또한 ○○○의 2022. 11. 15. 견학건의 항의전화¹⁶⁾에 대응하면서, 체험행사 참가자의 얼굴이 모두 확인 가능하게 사진촬영을 할 것을 요구하였으나, 이 역시 ○○ 매뉴얼이 요구하고 있지 않은 과도한 범위의 요청사항이었다.

B는 ○○ 담당자로서 ○○ 매뉴얼을 정확히 숙지하고, 이를 기반으로 업무를 추진해야함에도 상황에 따라 ○○ 매뉴얼의 내용을 다르게 해석하고, 불명확한 지시를 내렸을 뿐 아니라, 그 과정에서 본인의 과오를 인정하지 않고 오히려 민원인의 책임으로 전가하는 등의 행위를 지속하였다. 그 결과 ▲▲들에게 의무 없는 행위를 강요하는 결과를 초래하였으며, ▲▲의 원활한 업무추진을 방해하였다. 이 역시 「임직원행동강령규정」 제11조, 제12조 및 「취업규칙」 제5조 제3항을 위반한 행위이며 갑질에 해당한다.

라. 기타 관련 업무처리 부적정

B는 ○○ 업무를 담당하면서 위와 같은 사안 이외에도, [표 2]와 같이 승인지연, 잦은 의사결정 반복 등 미숙한 업무처리로 ▲▲의 원활한 업무수행을 방해하고, 대내외적으로 특정 ▲▲에 대하여 불이익을 주는 듯한 부적절한 발언¹⁷⁾을 하는 등 편향적인 태도를 가지고 있음을 확인하였다. 또한 문제가 발생한 이후에도 관련 ▲▲ 및 담당자들에게 사과하거나 정확한 정황을 설명하는 등 사후조치를 일체 하지 않다가 ▲▲들의 공식적인 항의방문(2022. 11. 18.)과 C의 ☒☒군 방문(2022. 11. 22)이후, C가 제대로 된 사과와 갈등해결이 되지 않으면 재계약이 어렵겠다고 하자

진술하였으나, 위와 같이 기준을 번복하는 발언 이후에 공식적으로 ▲▲ 전체에 기준을 재공지한 사실이 없음

16) 나.견학지원 승인지연 건. 해당 ▲▲가 승인지연에 대하여 항의하기 위해 B에게 전화한 건에 해당함

17) 민원 신고서(2022. 12. 16.)에 따르면 B가 '☒☒군은 선만 지키고 ◆◆◆는 배제하겠다.'라는 취지의 발언을 한 것으로 되어 있고, C 확인서(2023. 1. 10.)에 따르면 B가 '☒☒군이 비협조적이니 사업지원을 줄이자'라고 말한 적이 있다고 진술함. 단, B 본인은 확인서(2023. 1. 10.)에서 단정적으로 발언한 적은 없고 '협조적인 곳이 일하기 수월하다.'고 발언하였다고 진술함

그래서야 ▲▲들에게 사과를 시도하기 위한 문자를 보냈으나 이 역시 1회에 그치는 등 갈등해결 노력을 충분히 하지 않았다¹⁸⁾.

[표 2] B의 업무 부적정 처리 사례

연번	관련일자	구 분	주요내용	비 고
1	2022. 9. 5.	승인지연	·대표자 변경에 대해 정보수정을 요청(9.5) 하였으나 한 달이 넘은 시점(10.17)에 승인 되었고, 변경 전 대표자에게 업무연락이 가는 등 불편함 초래	◆◆◆
2	2022. 9. 5.	부적정한 업무처리	·타 지역▲▲ 관련 사업을 ☒☒군 ▲▲에게 요청하여 혼선을 빚음 ·조사 시, ▲▲ 실적을 챙겨주기 위함이었다 고 진술하였으나 사실과 다름	◆◆◆
3	2022. 10. 17.	비일관적 업무추진	·B가 제안한 파일럿 사업 아이템(과일청)으로 사업계획 승인을 요청했으나, 과거 사업과 동일하다는 이유로 B 본인에 의해 반려당함	☒☒☒

자료: 신고서, 확인서 및 문답서 재구성

마. 감사기간 중 추가민원 야기

B의 갑질 및 부적절한 업무처리에 대한 민원 접수(2022. 12. 16.) 이후, 감사실의 조사와 특정감사가 개시된 후에도 [표 3]과 같이 민원을 제기한 ▲▲들과 지속적인 갈등상황을 야기하여, ▲▲들로 하여금 민원제기로 인한 불이익 조치를 받고 있다는 의구심이 들 만한 상황을 초래하였다.

[표 3] 감사 이후 추가민원 접수내역

연번	접수일자	구 분	주요내용
1	2023. 2. 13.	업무추진 공정성	·○○○ 선발 시 1차 서류에는 ☒☒ 4개 ▲▲가 선정되었으나 최종 1개만 선정 (서류 39개소 합격 중 현장실사 합격은 36개소로, 탈락 3 개소가 모두 ☒☒군 ▲▲에 해당함) ·심사위원 선발 및 현장실사 지원은 △△지사에서 하였음

18) 이에 대하여 B는 문자와 전화 등 연락을 해보았으나 ▲▲가 이를 받아주지 않았고, 제3자(타 지역 ♠♠ 및 目目目 등)를 통해 자리를 마련해보려 하였으나 이 역시 쉽지 않아 사과를 하지 못하였다고 진술하였으나, 이에 대하여 ▲▲는 사과도 지사장 방문 이후 처음으로 문자로 1회 받은 것이 전부이며 그 이후 어떠한 추가적인 대응이 없어 사과에 대한 진정성을 느끼지 못하였다고 진술함

연번	접수일자	구 분	주요내용
2	2023. 2. 17.	매뉴얼 엄격 적용	·사업신청서에 대하여 매뉴얼보다 엄격한 기준으로 보완을 요구하고, 보완 요청 시 '☒☒만 기준대로 안 했고, 지금 까지 봐줬던 거다', '업무매뉴얼에 없지만 문제발생을 염려 하여 요청하였다' 등 충분한 설명 없이 추가적인 조치를 요구함
3	2023. 2. 28.	업무추진 공정성	·☒☒☒에서 △△지사 관할 ㄱㄱ, ㄴㄴ, ☒☒ ▲▲를 방문하고 싶다고 문의하였고, ▲▲에서 B의 방문 자제 요청이 있었으나, 이를 조율하지 않다가 △△지사 전체가 ☒☒군 방문만 관여하지 않겠다고 하여 도청 방문자체가 무산됨
4	2023. 3. 9.	불이익 조치	·도청실사로 도청관계자, △△지사 차장 및 B의 참석이 예정되어 있었으나 아무런 연락도 없이 도청관계자만 참석함
5	2023. 3. 16.	불이익 조치	·△△광역협의회 참석 시, 지사 관계자들이 ☒☒군 ▲▲들에게 먼저 인사도 하지 않고, 공개석상에서 사전 계획대로 오 전까지만 참석한 ☒☒군 ▲▲를 비난하는 듯 한 발언을 함

자료: 추가 신고(메일 및 문자메시지 등) 재구성

관계자 의견 및 검토결과

B는 감사결과를 일부 수용하면서, 향후 한국관광공사 전문위원으로서 품위를 지키고 민원인을 존중하여 유사사태가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하면서도, 일부 내용 관련 제출 답변 및 소명한 내용에 대하여 항목별로 검토한 결과는 다음과 같다.

가. ○○♠♠와 전문위원의 역할에 대한 의견

B는 ○○♠♠의 역할과 지역총괄의 역할을 구분하여, 지역총괄은 지역 현장을 총괄하는 역할을 수행하고, ○○♠♠는 세부적으로 ▲▲를 관리하고 육성하는 역할이며, 감사사항에 대해서도 ○○♠♠의 역할과 전문위원의 역할을 구분하여 참작하여야 한다고 주장하고 있다.

그러나 특정감사의 원인이 된 민원의 내용은 특정 ▲▲에 대한 B의 갑질과 업무처리 부적정에 대한 사항으로, ▲▲들이 담당 ○○♠♠와는 업무추진 중

특별한 문제가 없다고 진술한 점, 갑질행위는 B가 특정 ▲▲에 대하여 직접적으로 한 행위인 점 등을 보아 인정하기 어렵다.

또한 전문위원의 역할에는 ○○ 사업의 지역총괄 역할로 ○○♠♠ 뿐만 아니라 ▲▲ 육성지원의 역할이 포함되어 있으므로, 전문위원이 ○○ 업무를 추진함에 있어 ○○♠♠를 관리하고, 필요에 따라서는 ▲▲들과 직접적으로 소통할 수 있으며, 해당 소통과정에서 문제가 발생한 경우 이 역시 행위자 본인에게 책임이 있다고 할 것이다.

나. 사업승인 지연에 관한 의견

B는 △△지사의 사업승인 지연 및 안내 미비로 견학취소 및 일정 재조정 등의 업무상 불이익을 초래한 것에 대하여 당시 △△지사의 업무가 매우 과중한 상황이었으며, 승인 지연에 대하여 관련자들에게도 사과하였다고 주장하고 있다.

그러나 당초 본 견학건은 11. 1.에 신청되었으며, 몇 번의 수정요청이 오갔다고 하더라도 견학시행일이 11. 15.인 것은 이미 사전에 인지하고 있었고, 업무과중 및 스케줄 지연 등에 의해 견학 시행이 어렵거나 일정 조정이 불가피했다면 미리 ▲▲에게 안내할 수 있었으나 견학 전날까지도 안내를 하지 않았고, 또 이 건과 관련된 전화통화에서 B는 ▲▲에 대하여 각주12번에 해당되는 발언을 하여 물의를 빚은 점을 비추어보아 민원인들에 대한 사과는 제대로 이루어졌다고 볼 수 없으므로 본 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 업무매뉴얼의 자의적 해석에 대한 의견

B는 업무매뉴얼에 대한 해석변경과 비일관적 적용에 대하여 본인에게는 그러한 결정권한이 없고, 지사 중간관리자의 잦은 변경과 중간관리자들의 요구사항이 다르기 때문이라고 주장하고 있다.

그러나 보편적인 ○○○ 담당 전문위원의 역할을 ○○○♠♠ 및 주민사업체에 대한 실무적인 1차 판단권한은 전문위원에게 있었으며, 민원이 집중적으로 발생한 시기(2022. 9월~12월 중)에는 △△지사에 관리자 및 중간관리자에 대한 인사이동이 없었고, ○○○ 매뉴얼에 대한 해석기준과 판단이 지사 전체 구성원의 판단에 의한 것이라고 하더라도 ○○○ 업무의 담당자로서 변경된 기준을 관리하고 관계자들에게 적절히 안내하여 사업추진의 일관성을 유지하여야 하였음에도 불구하고 통지한 기준을 특별한 사유 없이 반복하거나, 제대로 된 안내를 하지 않아 민원을 초래하였으므로 이 주장 역시 받아들이기 어렵다.

또한 B는 민원사항으로 제기된 건들을 당시 C와 I에게 보고하고 상의하였으며, 지사의 총의로 결정된 사항이라고 진술하였으나, C 및 I의 조사 과정에서 확인한 결과 민원신고 14사례 중 특정 2~3건¹⁹⁾을 제외하고는 보고 또는 상의한 바가 없다하여 상호간 진술이 어긋나고 있어 B의 비일관적 업무처리에 대한 판단이 지사 전체 구성원의 합의에 의한 것인지도 알 수 없다.

19) 민원 사항 중, 전문위원의 비일관적 업무처리 및 의무 없는 행위 강요에 대한 부분을 확인한 결과 ○○○○ 견학 당일승인 건에 대하여는 CSMS 당일에 인지, I는 인지하였다고 진술하였으나, ♣♣♣ 내 카페 시그니처 음료개발 컨설팅 사업 건, ○○○○ 견학 식비 사용 지역 제한 건 등은 두 명 모두 인지하지 못했다고 진술함

라. 민원제기 이후 지속적인 갈등상황 초래에 대한 의견

B는 으뜸♠♠ 선발 현장실사 및 ■■■의 ■■군 방문과 관련하여 민원인들을 배려하는 마음에서 본인은 동행하지 않았다고 주장하였으나 으뜸♠♠ 선발의 경우, 심사위원의 선발과 현장 동행을 각 지사에서 담당하고 있어 민원인들로 하여금 선발 결과에 대해 불이익 처우라고 의구심을 갖게 할 만한 정황은 해소되지 않았으며, ■■■ ■■군 방문의 경우 G♠♠로부터 ‘전문위원이 참석한다면 ▲▲가 참석하는 자리를 마련하기 어려울 것 같다.’라고 직접적인 제외 요청이 있었음에도 불구하고, 이에 대하여 본인의 참석여부에 대한 확정적인 답변을 하지 않고, 오히려 해당♠♠에게 ‘중간에서 잘 조정해주시기 바랍니다. 내부적으로 논의된 사항은 없습니다.’라고 발언하는 등 부적절하게 대처하고, 타 지자체에는 △△지사 담당자들이 모두 동행하였으나 ■■군에만 동행하지 않는 것으로 결정이 되었고, 결과적으로 ■■■의 ■■군 방문이 무산되어, 민원인들로 하여금 이 역시 민원제기에 따른 불이익한 처우라고 생각할 만한 상황을 초래하였으므로 이 주장을 받아들이기 어렵다.

마. ■■ ○○ 행사 관련 의견

B는 ▲▲ ◆◆◆의 실적을 위하여 타 지자체 ○○ 행사에 활용코자 하였고, 이는 본인이 ◆◆◆를 위하는 마음에서 시행하였다고 주장하고 있다.

그러나 B가 제출한 사실관계 확인서²⁰⁾ 및 문답서(2023. 3. 2.)에 따르면 이러한 결정은 B 혼자서는 불가능하고, C 및 I와 상의하여 진행하였다고 진술하였으나 답변서(2023. 3. 27.)에는 B 개인이 ■■시 ○○♠♠에게 제안하고 있어 당초의

20) 2023. 1. 5. 민원인들의 신고서에 대하여 B가 제출하였음

발언과 일치하지 않는 점, 해당 제안을 받았을 당시의 ○○ 매뉴얼²¹⁾ 및 민원인 확인서(2023. 1. 31.)에 따르면 ◆◆◆는 이미 제안을 받은 9월에는 기준을 충족하고 있었던 점을 들어 ◆◆◆를 위한 행위였다는 주장은 받아들이기 어렵다. 또한 B의 의도와는 상관없이 해당 조치에 의해 ◆◆◆ 대표는 본인의 일정을 조정해야했고, 타 지자체와 갈등상황²²⁾이 초래되는 등 불이익한 상황에 처한 사실에는 변함이 없다.

바. 사과노력에 관한 의견

B는 민원인과의 분쟁 해결을 위하여 사과문을 작성하여 발송하고자 하였으나 C에 의해 철회되었고, 사과를 하러 가려면 개인 휴가를 쓰라고 지시하는 등 C의 업무지시가 모든 책임을 본인에게 전가시키는 갑질행위라고 느껴졌다고 주장하고 있다.

그러나 C가 사과문 발송을 철회시킨 것은 B가 작성한 사과문이 개인명의의 사과문이 아닌 △△지사 입장의 사과문이었기 때문이었고, 민원의 원인이 B 개인의 부적절한 언행과 갑질행위에 대한 것이고, 민원인들도 B 개인의 사과를 요구하고 있었던 점을 보아, 본 사안의 책임이 있는 B 본인이 개인의 입장에서 민원인들에게 사과하여야 함으로 출장 등의 행정처리가 부적절하다고 한 것으로 이는 전문위원회에 대한 갑질행위로 볼 수 없다.

또한 B는 C가 재계약을 위하여 민원인들과의 갈등을 해소하라고 지시하였음에도 불구하고 이를 제대로 이행하지 않았으며, 오히려 이 기간 중 타 지자체들에게 탄원서를 요청하는 등 민원제기 사실을 업무관계자들에게 공공연히

21) ○○ 매뉴얼 60.p에 따르면, ▲▲ 진단평가 성장단계별 진입 결정 기준 중 2년차 주민사업에 매출 발생 기준은 초기 300만원, 성단 1천만원 이며 해당 매출은 당해연도 1~6월 매출 합계를 말함

22) 민원신고서 및 확인서(2023. 1. 31.)에 따르면, ■■♠♠가 G♠♠에게 연락을 하여 왜 아무런 상의 없이 ■■■군 ▲▲가 ■■ ▲▲ 행사를 인솔하는지를 물어보는 등 지역 간 오해가 발생하였다고 되어 있어 B가 제출한 ■■♠♠와의 대화내용이 상호 일치하지 않고, 날짜가 기재되어 있지 않아 동일 건에 대한 대화인지 확인할 수 없음

알리고, 본인의 구제를 위해서만 노력하는 등 민원인들과의 갈등해소를 위한 적절한 조치를 취하지 않았음이 명백하며, 감사가 진행되는 현재까지도 민원인들에 대하여 어떠한 사과도 하지 않았으므로 민원인들에 대한 B의 진정성 있는 사과 노력은 없었다고 판단된다.

징계요구 양정

업무관계자에게 반말 등 비인격적 언행으로 공사의 명예를 실추시키고, 부적절한 업무처리로 의무 없는 행위를 강요하고, 업무상 불이익을 준 행위는 갑질행위에 해당하여 「임직원행동강령규정」 제6조, 제7조, 제9조, 제11조, 제12조, 제13조 및 「취업규칙」 제5조에 위배되고, 전문위원으로서의 책임을 다하지 않고 업무관련 안내를 미흡하게 하거나, 사업승인 지연 및 민원대응 미흡 등은 소극행정에 해당하여 「적극행정 운영규정」 제2조에 위반되므로, 「징계규정」 제3조 제1호, 제3호, 제4호의 징계 사유에 해당한다.

또한 상기 갑질행위 및 소극행정이 상당한 기간 동안 반복·지속된 점과 민원 제기 이후에도 민원인들에 대하여 적절한 후속조치를 하지 않고, 지속적인 갈등상황을 유발한 점 등을 종합적으로 고려하여 B의 비위는 정도가 중하고 중과실 또는 고의가 있는 행위로 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 업무관계자에게 반말 등 비인격적 언행으로 공사의 명예를 실추시키고, 정당한 사유 없이 민원인들에 대하여 업무상 불이익을 주고, 의무 없는 행위를 강요하는 등 갑질행위 및 소극행정을 한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계처분(중징계)하시기 바랍니다.(징계)

② 또한 ○○ 사업수행을 위해 △△지사와의 지속적인 업무관계에 있는 민원인들에 대하여 「근로기준법」 제73조의3 제5항을 준용하여, 민원인들이 갑질행위 및 부적정 업무처리 등에 따른 추가적인 피해를 받지 않도록 적절한 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)